



Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

En Buenos Aires, a los 08 días del mes de septiembre de 2025, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “**CONTRERAS, ROBERTO ELVIO c/ LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. s/ORDINARIO**”, (Expte. N° 4037/2021 Juzg. N° 9, Secre. N° 18), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Alejandra N. Tevez (9), Eduardo R. Machin (7) y Matilde E. Ballerini (8).

En razón de lo dispuesto por esta Cámara en el Acuerdo del 20.12.23 y por haber sido desinsaculadas mediante sorteo realizado el día 26.12.23 y su prórroga por Acuerdo del 16.12.2024, las Dras. Matilde Ballerini y Alejandra N. Tevez fueron designadas para subrogar las Vocalías 8 y 9, respectivamente (art. 109 RJN).

El Dr. Eduardo R. Machin no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Sra. Juez de Cámara Dra. Alejandra N. Tevez dice:

I. Los antecedentes de la causa.

1. A [fs. 2/11](#) Roberto Elvio Contreras promovió demanda contra La Nueva Cooperativa de Seguros LTDA (en adelante “La Nueva Cooperativa” o la “Aseguradora”) por cobro de la suma de \$930.400 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más sus intereses y costas.



Explicó que se vinculó con la demandada mediante un contrato de seguro automotor por su vehículo marca Fiat Palio, dominio AB978BV.

Relató que el 20.02.20 sufrió un accidente automovilístico que generó daños significativos, configurándose el supuesto de destrucción total de su automóvil.

Alegó que el siniestro fue rechazado por la Aseguradora fuera del plazo previsto en el art. 56 LS, por lo que quedó aceptado tácitamente.

Reclamó el valor actualizado del vehículo que valuó en \$472.000, la suma de \$150.000 en concepto de daño moral, \$260.000 por privación de uso y los gastos derivados de la custodia del automóvil que valuó en \$48.400. Solicitó también la aplicación de una multa por daño punitivo.

Ofreció prueba y fundó en derecho.

2. A [fs. 33/56](#) La Nueva Cooperativa de Segundos LTDA contestó demanda y solicitó su rechazo, con costas.

Reconoció estar vinculada con el actor mediante un contrato de seguro automotor que amparaba el riesgo de daño total –con un valor asegurado de \$394.060-.

Alegó que el inspector que verificó el rodado determinó que los daños sufridos por el actor no encuadraban como pérdida total.

Dijo que rechazó el siniestro dentro del plazo previsto por el art. 56 de la LS, remarcando que desde el 20.03.20 hasta el 08.06.20 la actividad aseguradora se encontraba suspendida en virtud de la Pandemia del COVID19.

Rechazó la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en tanto el contrato de seguro se encuentra regulado por una ley específica.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

Cuestionó la procedencia de los rubros reclamados. Ofreció prueba y fundó en derecho.

II. La sentencia apelada

La *a quo* dictó sentencia a [fs. 154/55](#) e hizo lugar parcialmente a la demanda.

Para así decidir, en primer lugar consideró aplicable al caso la normativa consumeril.

Luego, explicó que no se encontraba controvertido que: (i) el vehículo Fiat Palio dominio AB978BV del actor se encontraba cubierto por la póliza N° 3024504/0 que lo amparaba por riesgo de daño total por la suma de \$394.060: y (ii) el actor había formalizado la denuncia del siniestro ante la Aseguradora.

Ponderó la prueba y consideró que la demandada no había acreditado la efectiva imposibilidad de comunicar -mediante la utilización de cualquier medio- el rechazo de la cobertura. De allí que tuvo por extemporánea la respuesta efectuada con fecha 10.06.20 y, en consecuencia, por tácitamente aceptada la cobertura (art. 56 LS).

Agregó que con los elementos existentes en el expediente podía concluirse que al momento de los hechos el costo de las reparaciones del vehículo superaba el 80% del valor del rodado.

Sobre esta base, la magistrada condenó a La Nueva Cooperativa al pago de: i) la suma asegurada de \$394.060, menos el 10% de la franquicia estipulada; ii) \$220.000 en concepto de privación de uso; iii) \$48.400 por gastos por el estacionamiento del vehículo acreditados en autos; y iv) \$5.000.000 en concepto de daño punitivo. Rechazó en cambio el daño moral.



Sobre todos los importes reconocidos -salvo en lo que hace al daño punitivo- reconoció intereses desde la fecha en que debió abonarse la indemnización (cfr. arts. 49 y 56 de la ley 17.418) y hasta el efectivo pago a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días, sin capitalizar.

Finalmente impuso las costas a la demandada vencida.

III. El recurso

La demandada apeló a [fs. 165](#) y su recurso fue concedido libremente a [fs. 166](#).

Los fundamentos obran a [fs. 175/81](#) y no merecieron la respuesta de su contraria.

A [fs. 186/90](#) dictaminó la señora Fiscal de Cámara, quien propició confirmar la sentencia apelada.

A [fs. 192](#) se pusieron los autos para dictar sentencia.

IV. Los agravios

Las quejas de la Aseguradora demandada se circunscriben a la procedencia del daño punitivo.

V. La solución

a. Como surge de la reseña que antecede, llega firme a esta Alzada la sentencia dictada a [fs. 154/55](#) en cuanto consideró responsable a la Aseguradora demandada.

Como señalé, aquélla se agravia de la imposición del daño punitivo.

Adelanto que corresponde rechazar la queja de la recurrente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

b. Sabido es que el art. 52 bis de la LDC modificada por la ley 26.361-B.O.: 7.4.08-, incorporó a nuestro derecho positivo la figura del “daño punitivo”.

Dispone la norma textualmente: *“Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley”*.

Ahora bien. Tal como precisé en otras oportunidades (CNCom. Sala F, v. mis votos en los autos “Dubourg Marcelo Adrián c/ La Caja de Seguros SA s/ ordinario”, del 18.2.14; “Santarelli Héctor Luis y otro c/ Mapfre SA de Seguros s/ ordinario” del 24.9.15; “García Guillermo Enrique c/ Bankboston N.A. y otros s/ sumarísimo”; “Díaz Víctor Alcides c/ Fiat Auto SA de Ahorro para fines determinados y otros s/ ordinario”, del 20.10.15; y “Andrada Jorge Daniel c/ Provincia Seguros SA y otro s/ ordinario”, del 14.9.17), la reforma legislativa conllevó una modificación en la concepción de la responsabilidad civil de nuestro sistema codificado, que posee como presupuesto la idea de la reparación integral y plena del perjuicio causado.

Como allí sostuve, los daños punitivos son, según Pizarro, “sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente



experimentados por el damnificado, y están destinadas a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro” (Pizarro, Ramón, “Daños punitivos”, en Derecho de Daños, segunda parte, Libro homenaje al Prof. Félix Trigo Represas, La Rocca, 1993, pág. 291/2).

Conforme con la norma antes transcripta la concesión de daños punitivos presupone: (i) el incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales; (ii) la petición del damnificado; (iii) la atribución del magistrado para decidir su otorgamiento; (iv) la concesión en beneficio del consumidor; y (v) el límite cuantitativo determinado por el art. 47 de la ley 24.240.

Sin perjuicio de destacar que el incumplimiento de una obligación legal o contractual es una condición necesaria pero no suficiente para imponer la condena punitiva -ya que, además, debe mediar culpa grave o dolo del sancionado, la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o evidenciarse un grave menosprecio por los derechos individuales del consumidor o de incidencia colectiva; cfr. López Herrera, Edgardo, “Daños punitivos en el derecho argentino. Art. 52 bis”, Ley de Defensa del Consumidor, JA 2008-II-1198; Pizarro, - Stiglitz, “Reformas a la ley de defensa del consumidor”, LL 2009-B, 949-, la norma aludida indica que a los fines de la sanción deberá tomarse en cuenta “la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso”.

De allí que para establecer no sólo la graduación de la sanción sino también su procedencia, resulta de aplicación analógica lo establecido por el artículo 49 de la ley (cfr. Tevez, Alejandra N. y Souto, María Virginia, “Algunas reflexiones sobre la naturaleza y las funciones del daño punitivo en la ley de defensa del consumidor”,

RDCO-2013-B-668).

Fecha de firma: 08/09/2025

Alta en sistema: 09/09/2025

Firmado por: MATILDE BALLERINI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRA NOEMI TEVEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: RAFAEL FRANCISCO BRUNO, SECRETARIO DE CÁMARA



#35385114#470563529#20250908085804842



Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

Véase que, en efecto, no obstante aludir puntualmente a las sanciones administrativas, se fija un principio de valoración de la sanción prevista por la norma (López Herrera, Edgardo, “Daños punitivos en el derecho argentino. Art. 52 bis”, Ley de Defensa del Consumidor, JA 2008-II- 1198; Falco, Guillermo, “Cuantificación del daño punitivo”, LL 23/11/2011, 1).

Establece aquella disposición que: *“En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho”*.

Resáltese que la conducta reprochada es la del fabricante o proveedor que realiza un cálculo previo, a sabiendas de que el producto o servicio ofrecido puede ocasionar un daño; y mediante el cual se asegura que, descontando las indemnizaciones, tendrá aún un beneficio que redundará en ganancia (López Herrera, Edgardo, op. cit.).

Se trata, en definitiva, de supuestos en los que fabricantes o proveedores utilizan esa técnica -y este dato es muy importante- de modo permanente y como una forma de financiarse mediante sus consumidores (Colombres, Fernando M., “Daño punitivo. Presupuestos de procedencia y destino de la multa”, LL DJ 19/10/2011, 1). Ello así, a través de una conducta objetivamente descalificable desde el punto de vista social, esto es, disvaliosa por indiferencia hacia el prójimo, desidia o abuso de una posición de privilegio (Zavala de González, Matilde, “Actuaciones por daños”, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, pág. 332).



Mas, en rigor, el análisis no debe concluir solo en el art. 52 bis LDC. Es que el art. 8 bis refiere al trato digno hacia el consumidor y a prácticas abusivas de los proveedores y, en su última parte, dice: “Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el art. 52 bis de la presente norma...”.

La previsión legal del art. 8 bis de la LDC resulta plausible. Ello así, tanto desde el punto de vista de los consumidores que han sido víctimas de un daño, cuanto desde la perspectiva de los jueces que deben decidir si cabe responsabilizar al proveedor frente a supuestos no tipificados -como la demora excesiva o el maltrato en la atención al usuario, por citar algunos ejemplos-. Es que la lesión al interés del consumidor puede surgir, en los hechos, no sólo por el contenido de una cláusula contractual o del modo en que ella sea aplicada, sino también de comportamientos no descriptos en el contrato, que constituyen una derivación de la imposición abusiva de ciertas prácticas reprobables.

Se trata, en definitiva, de garantizar una directriz de trato adecuado al consumidor, como modo de evitar la utilización de prácticas comerciales que restrinjan o nieguen sus derechos. El cartabón de conducta exigible al proveedor tiende a resguardar la moral y la salud psíquica y física del consumidor. Así porque la ausencia de un trato digno y equitativo agravia el honor de la persona.

De allí que la norma deba ser vista como una concreción del principio general de buena fe y como desarrollo de la exigencia del art. 42 CN. Así, el proveedor está obligado no solamente a ajustarse a un concreto y exacto contenido normativo, sino además está constreñido a observar cierta conducta en todas las etapas del iter negocial, incluso aún antes de la contratación. Y no podrá vulnerar, en los hechos, aquellos sensibles intereses (cfr. Tevez, Alejandra N. y Souto María





Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

Virginia, “Trato “indigno” y daño punitivo. Aplicación del art. 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor”, del 26.4.16, La Ley 2016-C, 638).

c. Sobre tales bases, juzgo que en el caso corresponde confirmar la multa por daño punitivo impuesto a La Nueva Cooperativa.

De los antecedentes colectados en la causa puede inferirse, con suficiente grado de certidumbre, la configuración de este daño con arreglo al marco de aprehensión de los arts. 8 bis y 52 bis de la LDC.

Ello así, aún juzgada la cuestión con el criterio restrictivo que debe primar en la materia.

Como ya fue señalado, este específico daño requiere la existencia de una manifiesta o grosera inconducta por parte del proveedor en el trato comercial con el consumidor. Claro que es tarea del juzgador discernir con prudencia en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar se verifica tal conducta antifuncional en la relación de consumo (CNCom., Sala F, mis votos en los autos “Rodríguez Silvana Alicia c/ Compañía Financiera Argentina S.A. s/ sumarísimo”, del 10.5.12, “Rojas Sáez Naxon Felipe c/ Banco Comafi S.A. s/ ordinario”, del 19.8.14 y “Berrio Gustavo Osvaldo y otro c/ La Meridional Cía. Arg. de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 15.12.16, entre otros).

En el caso, el actor cumplió con la denuncia del siniestro y la puesta a disposición del rodado para su inspección. Sin embargo, la Aseguradora no sólo omitió responder de forma tempestiva sino que también se negó a cubrir los daños invocando la falta de una “destrucción total” retardando el pago que aquí se resolvió correspondía.

Y es que, como afirmó la sentencia apelada, la demandada no acreditó la efectiva imposibilidad de comunicar al actor su respuesta tras la denuncia del siniestro, sino que incluso intentó poner en cabeza del consumidor las consecuencias de su reprochable inactividad.



Ciertamente este actuar colocó al señor Contreras en un derrotero de reclamos y trámites para, finalmente, obligarlo a promover la presente acción judicial, todo lo cual vino a dilatar de modo injustificado e innecesario la solución del entuerto.

La falta de asistencia al actor no puede pasar desapercibida, ya que en el actual contexto económico la dilación en el cumplimiento de la obligación de la Aseguradora comporta un beneficio para ella a costa de su asegurado; lo cual, como se dijo, es inaceptable.

En esta directriz, se tiene dicho que constituye un hecho grave susceptible de “multa civil” por trasgresión de la LDC 8 bis que exige un trato digno al consumidor, el colocarlo en un derrotero de reclamos, en el que se haga caso omiso a la petición (Guillermo E., Falco, “Cuantificación del daño punitivo”, LL 23.11.11, y fallo allí cit.).

En tales condiciones, estimo que puede juzgarse cumplimentado el elemento subjetivo que requiere la norma de la LDC: 52 bis y su doctrina para la aplicación de la multa civil.

d. A los efectos de determinar el *quantum* de la multa, no puede perderse de vista la función de este instituto: sancionatoria y disuasoria. Entonces, no corresponde evaluar el daño punitivo como una compensación extra hacia el consumidor afectado o como una especie de daño moral agravado. Antes bien, debe ponderarse muy especialmente la conducta del proveedor, su particular situación, la malignidad de su comportamiento, el impacto social que la conducta sancionada tenga o pueda tener, el riesgo o amenaza para otros potenciales consumidores, el grado de inmoralidad de la conducta reprochada y el de desprecio por los derechos del consumidor afectado.

Bajo tales parámetros, y ponderando asimismo el límite cuantitativo que determina la LDC: 52 bis, como la prudente





Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

discrecionalidad que ha de orientar la labor judicial en estos casos (conf. CPr. 165), considero adecuado el monto fijado en la anterior instancia.

Por lo demás, aclaro que no procede la aplicación de intereses moratorios sobre el rubro en análisis, dado el carácter asignado en el desarrollo de este voto a la figura prevista por el art. 52 bis de la LDC (conf., CNCom., Sala F, “Fernández, Silvina Gabriela c/ Renault Argentina S.A. y otros s/ ordinario”, del 1.11.18; íd., “Concetti, Marcelo Fabián c/ Banco Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario”, del 21.3.19).

Lo anterior, claro está, lo es sin perjuicio de los réditos que pudieran eventualmente devengarse en caso de no resultar abonada la multa en el plazo fijado de 10 días para el cumplimiento de la condena, los que en tal supuesto se calcularán a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, para sus operaciones de descuento de documentos a treinta días.

VI. La conclusión

Por los fundamentos expresados precedentemente, si mi voto fuera compartido por mis distinguidos colegas del Tribunal, propongo al Acuerdo: rechazar el recurso de apelación de La Nueva Cooperativa de Seguros LTDA y en consecuencia confirmar la sentencia apelada. Sin costas por no haber mediado contradictorio.

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara, doctora Matilde E. Ballerini, adhiere al voto anterior.

El Dr. Eduardo R. Machin no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Con lo que termina este Acuerdo, que firman ante mí los Señores Jueces de Cámara doctores



MATILDE E. BALLERINI

ALEJANDRA N. TEVEZ

RAFAEL F. BRUNO
SECRETARIO DE CÁMARA

Buenos Aires, 08 de septiembre de 2025.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve:
rechazar el recurso de apelación de La Nueva Cooperativa de Seguros
LTDA y en consecuencia confirmar la sentencia apelada. Sin costas por
no haber mediado contradictorio.

Notifíquese por Secretaría.

Cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la
Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13,
del 21.5.2013.

Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

El Dr. Eduardo R. Machin no suscribe la presente por hallarse en
uso de licencia (art. 109 RJN).

MATILDE E. BALLERINI

ALEJANDRA N. TEVEZ

RAFAEL F. BRUNO
SECRETARIO DE CÁMARA





Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA C

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del sistema informático Lex 100. Conste.

RAFAEL F. BRUNO
SECRETARIO DE CÁMARA

